

0003581-84.2018.8.26.0198

Classe: Execução da Pena

Assunto: Pena Restritiva de Direitos

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... reclusão, já pela prática do delito de furto duplamente qualificado foi condenada à pena de 01 ano, 06 meses e 10 dias de reclusão.

Dessa forma, partindo do pressuposto de que a extinção da punibilidade deve incidir sobre cada um dos crimes isoladamente, o prazo prescricional aplicável é o de 4 anos, conforme previsto no art.109, V, do Código Penal.

Diante disso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Praça Ministro Nelson Hungria, 01, Centro - 07850-900

(11) 4322-9423 - francorochajuri@tjsp.jus.br

Execução da Pena nº 0003581-84.2018.8.26.0198

SENTENÇA

Processo nº:

0003581-84.2018.8.26.0198

Classe:

Execução da Pena

Assunto:

Pena Restritiva de Direitos

Tipo Completo da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Réu:

PAMELLA PIRES DA SILVA

Vistos.

Trata-se de execução na qual a executada foi condenada a cumprir pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (fls.43/47), sobrevivendo notícia quanto à possibilidade de prescrição da pretensão executória (fls.111).

Em seguida, o Ministério Público se manifestou, requerendo o reconhecimento a prescrição e a extinção da punibilidade da apenada (fls.115/116).

É o relatório. Fundamento e decido.

É caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar extinta a punibilidade da executada, conforme requerido pelas partes.

Nos termos do art.109, V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Outrossim, nos termos do art.119, do diploma legal supramencionado, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na hipótese vertente, a executada foi condenada pela prática do delito de corrupção de menores à pena de 01 ano, 01 mês e 22 dias de reclusão, já pela prática do delito de furto duplamente qualificado foi condenada à pena de 01 ano, 06 meses e 10 dias de reclusão.

Dessa forma, partindo do pressuposto de que a extinção da punibilidade deve incidir sobre cada um dos crimes isoladamente, o prazo prescricional aplicável é o de 4

anos, conforme previsto no art.109, V, do Código Penal.

Diante disso, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 24/01/2018 (fl.48), último marco interruptivo da prescrição, de rigor o reconhecimento de que a reprimenda se encontra, de fato, prescrita desde 24/01/2022.

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da apenada PAMELLA PIRES DA SILVA, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por conseguinte, JULGO prejudicada a análise do recurso de agravo distribuído em dependência sob nº 0004967-13.2022.8.26.0198.

À Serventia:

Certifique-se o trânsito em julgado, incontinenti, haja vista desinteresse lógico em recursos.

Providencie-se a juntada de cópia desta sentença ao agravo de execução nº 0004967-13.2022.8.26.0198.

Devidos lançamentos no histórico de partes e/ou SIVEC, se o caso.

Comunique-se a presente decisão ao IIRGD, Juízo de Origem e Tribunal Regional Eleitoral, encaminhando cópia desta decisão, via correio eletrônico.

Após as comunicações, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção.

Sentença registrada eletronicamente.

Intimações e publicação automáticas.

Franco da Rocha / SP, segunda-feira, 05 de dezembro de 2022.

RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Juiz de Direito